Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca de Niterói

9ª Vara Cível da Comarca de Niterói

Rua Visconde de Sepetiba, 519, 9º Andar, Centro, NITERÓI - RJ - CEP: 24020-206

SENTENÇA

Processo: 0829094-12.2024.8.19.0002

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: D. P. P.

RÉU: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Davi Poubel Pacheco, qualificado na inicial, em face da Unimed São Gonçalo - Niterói Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares Ltda.

O autor narra que foi diagnosticado com hipopituitarismo que resulta na deficiência do hormônio do crescimento. Afirma que a endocrinologista pediátrica indicou, como tratamento médico necessário, o uso de Somatropina (Genotropin), ou seja, o hormônio do crescimento para a recuperação do tamanho.

Afirma não possui condições financeiras de arcar com o medicamento de alto custo e requereu o fornecimento ao plano de saúde em 14/11/2023, mas que o pedido foi indeferido pelo réu.

Requer a condenação do réu para fornecer o tratamento e custear o medicamento o SOMATROPINA 4UI, com dosagem diária de 1,12mg/dia, (26 frascos/mês), ou qualquer posologia seguinte, tendo em vista que o tratamento é dinâmico e contínuo. Requer ainda, danos morais no valor de R$ 20 mil reais. A inicial foi instruída com os documentos do id. 13345881 a 133487422.

Decisão deferindo a gratuidade de justiça e concedendo a tutela de urgência n o id. 133848719.

O réu apresentou contestação (id. 137875930) impugnando a gratuidade de justiça deferida ao autor, sob o fundamento de ausência de documentos comprobatórios.

Arguiu preliminar para remessa dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 por se tratar de demanda relacionada a saúde privada.

No mérito, afirma que não existe cobertura contratual para o medicamento requerido pelo autor, porque é de uso domiciliar e não consta no rol da ANS. Alega que o rol dos medicamentos da ANS é taxativo e que não há obrigação legal ou contratual para o fornecimento. Por fim, alega que não existem danos morais em razão da ausência de conduta ilícita e requer a improcedência dos pedidos autorais. Seguem a contestação os documentos do id. 137875935 a 137875937.

Agravo de instrumento interposto pelo réu em face da decisão que deferiu a tutela de urgência (id. 137909591).

O autor apresentou réplica (id. 142886273) alegando ser criança de 11 anos sem economia própria, o que enseja o direito a justiça gratuita; rejeita o envio dos autos ao Núcleo de Justiça 4.0 e reiterando os termos da petição inicial.

Devidamente intimadas, ambas as partes manifestaram não ter mais provas a produzir (id. 145654291 e 147269316).

Parecer do Ministério Público (id. 161179859) opinando pela improcedência dos pedidos autorais.

Decisão do Tribunal de Justiça dando provimento ao agravo de instrumento (id. 195762047).

Relatados os autos, passo a decidir.

O feito prescinde da produção de novas provas, sendo suficiente a documental já produzida, restando pendente questão unicamente de direito, razão pela qual se impõe o pronto julgamento, a teor do que dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Considerando as provas acostadas aos autos, verifica-se que existe relação contratual entre as partes, sendo o autor, cliente dos serviços do réu.

A controvérsia cinge-se em saber se o réu está obrigado a fornecer o fármaco requerido, qual seja, Somatropina (Genotropin).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.733.013/PR, pacificou o entendimento divergente entre as Turmas e definiu que o rol de medicamentos da Agência Nacional de Saúde é taxativo, de modo que, as operadoras de saúde não estão obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista.

Em que pese o §12 do art. 10 da lei 9.656/98 preveja que os procedimentos da ANS são uma referência básica e o §13 possibilite a cobertura quando o paciente cumprir os requisitos legais, tal previsão não se aplica ao caso concreto. O dispositivo excetua medicamentos para tratamento domiciliar, retirando a obrigação da operadora de saúde de fornecê-los.

No presente caso, o autor pretende obter cobertura para o fornecimento do medicamento Somatropina (Genotropin), que é administrado em casa, sem a necessidade de assistência médico/profissional e que não se enquadra no conceito de medicamentos antineoplásicos, ou seja, para tratamento de câncer.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art.

17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).
4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998.
Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.
6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.
7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
8. Recurso especial provido. "
(REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e revogo a tutela de urgência deferida no id. 133848719.

Custas pelo autor, que também arcará com o pagamento de honorários sucumbenciais, no equivalente a dez por cento do valor da causa, observando-se o que dispõe o §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Publique-se e intimem-se.

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões e, após, remeta-se ao Eg. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.

NITERÓI, data da assinatura eletrônica.

ANDREA GONCALVES DUARTE JOANES
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: ANDREA GONCALVES DUARTE JOANES
01/07/2025 15:41:26
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25070115412689000000191683981

IMPRIMIR GERAR PDF